

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Testemunhas (arts. 202 a 225 do CPP)

A prova TESTEMUNHAL é uma das mais importantes no processo penal.

O estudo é um tanto longo.

Vamos devagar. Com calma.

1. TODA PESSOA PODE SER TESTEMUNHA

Em regra, TODA pessoa poderá ser testemunha.

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha.

Assim, a princípio, toda pessoa tem CAPACIDADE de ser testemunha, até mesmo criança.

Ressalta-se, no entanto, que nem todo testemunho tem o mesmo valor. Nem todo testemunho obedece tem o mesmo rigor.

2. ALGUMAS PESSOAS PODEM SER PROIBIDAS DE TESTEMUNHAR SOBRE FATOS SIGILOSOS

Todas pessoas tem capacidade para testemunhar, no entanto, em caso de dever de sigilo, há limites proibitórios.

Veja o que diz o CPP:

Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.

Segundo a doutrina essa proibição diz respeito apenas aos fatos que devem ser guardados segredos.

Essa proibição atinge pessoas que devam guardar segredos em razão:

- de função.
- de ministério.
- de ofício.
- de profissão.

Eles só poderão falar sobre esses fatos sigilosos se forem DESOBRIGADOS pela parte interessada E se quiserem dar o testemunho. Veja bem, eles não precisam depor caso não queiram, mesmo se for desobrigados.

3. SALVO EXCEÇÕES, DEPOR É UMA OBRIGAÇÃO.

Se você for chamado para ser testemunha, não há como fugir.

Terá que depor.

É uma obrigação.

Veja o que diz o CPP:

Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

Como visto, em REGRA: a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor.

Como exceção, apenas os parentes do acusado não são obrigados a depor.

No entanto, em últimos casos, quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias, até mesmo os parentes podem ser obrigados a depor.

E se não comparecer para testemunhar?

4. A TESTEMUNHA FALTANTE SERÁ LEVADA A FORÇA, PODENDO AINDA SER IMPUTADA MULTA, CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E PAGAMENTO DE CUSTAS

É o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública.

Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.

Veja que a condução a força só ocorrerá se a testemunha foi intimada regularmente e se faltar sem motivo justificado.

Tudo bem, ele é obrigado a comparecer, *mas ele pode mentir?*

5. A TESTEMUNHA PRESTARÁ COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE SOB PENA DE RESPONDEREM CRIMINALMENTE

É o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Art. 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo.

Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas.

Veja que a testemunha faz um COMPROMISSO, e assim que feito a TESTEMUNHA é considerada COMPROMISSADA.

E se a testemunha compromissada fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade?

Ela poderá responder pelo crime de FALSO TESTEMUNHO:

Art. 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito.

Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência (art. 538, § 2º), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial.

Vamos avançar.

Ainda em relação ao compromisso de dizer a verdade.

Nem toda testemunha precisará prestar esse compromisso.

6. EXISTEM TESTEMUNHAS NÃO-COMPROMISSADAS: DOENTES E DEFICIENTES MENTAIS; MENORES DE 14 ANOS e PARTES DO ACUSADO.

É o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206.

Essas pessoas, em razão da falta de discernimento ou da ligação afetiva (parentes) não prestarão compromisso de dizer a verdade. Logo, não responderão por falso testemunho.

É claro que o juiz levará tudo isso em conta na valoração da prova.

Avançando.

7. O JUIZ PODE INDICAR TESTEMUNHA DE OFÍCIO.

É o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.
§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.
§ 2º Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa.

Em regra, quem indica as testemunhas são as partes.

No entanto, o juiz poderá ouvir outras pessoas, se entender necessário.

Vamos continuar.

8. HÁ SITUAÇÕES ESPECIAIS ONDE A TESTEMUNHA SERÁ OUVIDA EM LOCAL APROPRIADO.

Veja a previsão do CPP:

Art. 220. As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem.

Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juizes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.

§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício.

§ 2º Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior.

§ 3º Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados.

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1º A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

§ 2º Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.

§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

Art. 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 222 deste Código.

Esquemmatizando:

- **Impossibilitados, por enfermidade ou por velhice: onde estiverem.**
- **Alta Cúpula dos Poderes: em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.**
- **Presidentes (Rep.; CD; SF; STF): opção por escrito.**
- **Militares: requisitados.**
- **Funcionários públicos: a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados.**
- **Testemunha Fora da Jurisdição: inquirida pelo juiz do lugar de sua residência (via carta precatória).**
- **Testemunha Fora do Brasil: se imprescindível, via Carta Rogatória.**

Continuando.

9. EM REGRA, O DEPOIMENTO SERÁ ORAL.

Veja a previsão do CPP:

Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.

Assim, será oral, com direito apenas a consulta de breves apontamentos.

10. O PROCEDIMENTO:

Veja a previsão do CPP:

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

Art. 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.

Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradição ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.

Art. 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases

Art. 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar, ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos.

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.

Infelizmente tais artigos precisam ser lidos. É rito. Não há como fugir da letra da lei.

11. SITUAÇÕES ESPECIAIS

Por fim, há ainda previsão de regras para algumas situações especiais.

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas.

Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do art. 192.

Art. 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não-comparecimento.

Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.

É isso pessoal.

Estude o resumo. Faça exercício. Releia a aula.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas.

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.

Resumo

1. TODA PESSOA PODE SER TESTEMUNHA

Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha.

2. ALGUMAS PESSOAS PODEM SER PROIBIDAS DE TESTEMUNHAR SOBRE FATOS SIGILOSOS

Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.

Essa proibição atinge pessoas que devam guardar segredos em razão:

- de função.
- de ministério.
- de ofício.
- de profissão.

3. SALVO EXCEÇÕES, DEPOR É UMA OBRIGAÇÃO.

Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

4. A TESTEMUNHA FALTANTE SERÁ LEVADA A FORÇA, PODENDO AINDA SER IMPUTADA MULTA, CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E PAGAMENTO DE CUSTAS

Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública.

Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.

5. A TESTEMUNHA PRESTARÁ COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE SOB PENA DE RESPONDEREM CRIMINALMENTE

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Art. 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo.

Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas.

Art. 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito.

Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência (art. 538, § 2o), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial.

6. EXISTEM TESTEMUNHAS NÃO-COMPROMISSADAS: DOENTES E DEFICIENTES MENTAIS; MENORES DE 14 ANOS e PARTES DO ACUSADO.

Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206.

Essas pessoas, em razão da falta de discernimento ou da ligação afetiva (parentes) não prestarão compromisso de dizer a verdade. Logo, não responderão por falso testemunho.

7. O JUIZ PODE INDICAR TESTEMUNHA DE OFÍCIO.

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.

§ 2º Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa.

8. HÁ SITUAÇÕES ESPECIAIS ONDE A TESTEMUNHA SERÁ OUVIDA EM LOCAL APROPRIADO.

Art. 220. As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem.

Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juizes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.

§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício.

§ 2º Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior.

§ 3º Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados.

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1º A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

§ 2º Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.

§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

Art. 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 222 deste Código.

Esquemmatizando:

- **Impossibilitados, por enfermidade ou por velhice: onde estiverem.**
- **Alta Cúpula dos Poderes: em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.**
- **Presidentes (Rep.; CD; SF; STF): opção por escrito.**
- **Militares: requisitados.**
- **Funcionários públicos: a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados.**
- **Testemunha Fora da Jurisdição: inquirida pelo juiz do lugar de sua residência (via carta precatória).**
- **Testemunha Fora do Brasil: se imprescindível, via Carta Rogatória.**

9. EM REGRA, O DEPOIMENTO SERÁ ORAL.

Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.

10. O PROCEDIMENTO:

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

Art. 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.

Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradição ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.

Art. 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases.

Art. 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar, ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos.

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.

11. SITUAÇÕES ESPECIAIS

Art. 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas.

Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do art. 192.

Art. 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não-comparecimento.

Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960